

Le conseguenze di una vigilanza sul territorio non basata su verbale redatto da pubblico ufficiale

Pratica Amministrativa | 18 aprile 2023 | n. 1 | di **Alessandro Mercari**

Negli ultimi approfondimenti abbiamo visto come in materia di CUP, Canone Unico Patrimoniale, sia fondamentale la figura del pubblico ufficiale tutte le volte che si deve accertare una occupazione di suolo pubblico o una esposizione pubblicitaria abusiva, ovvero realizzata senza titolo amministrativo.

La lettera G del comma 821 della Legge 160/2019 è dedicata a queste ipotesi con la disciplina dell'indennità e il criterio del suo calcolo che varia a seconda della natura dell'abuso accertato. Nel comma, viene specificato come per accertare l'abuso, vi è la necessità da parte dell'ente territoriale competente, di compilare un formale verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale: *“g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;”*

Le figure di Pubblico Ufficiale che possono nel nostro ordinamento legittimamente dedicarsi alla attività di rilevazione sul territorio dei possibili abusi realizzati in materia di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, sono essenzialmente due, l'Agente di Polizia Locale e l'Accertatore delle Entrate, quest'ultima figura prevista e istituita dalla Legge 296 del 2006 con poteri e status sovrapponibile in materia di entrate all'agente della municipale.

Ma cosa succede se l'ente locale, il Comune, la Provincia o la Città Metropolitana, adottano un Avviso di Accertamento per contestare una occupazione o una esposizione effettuata senza titolo sul proprio territorio di competenza, senza avere un verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale?

Partendo dall'importanza fondamentale di dotarsi di una figura di pubblico ufficiale dedicata, almeno in parte della sua attività lavorativa, all'attività di verbalizzazione sul territorio, nell'ambito della disciplina CUP, si può ritenere che la rilevazione sul territorio, possa ancora

essere effettuata da diverso personale incaricato e formato in materia. Tuttavia, in questo caso, verrà meno quella tutela dell'ente che risulta viceversa garantita dallo svolgimento dell'attività svolta con la qualifica di Pubblico Ufficiale.

Sulla questione si era già espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 308/2020. Seppur in materia di Imposta sulla Pubblicità, i giudici di legittimità stabilirono come la rilevazione effettuata da personale incaricato, costituisca «mezzo di prova ancorché privo della forza probatoria privilegiata dell'atto pubblico».

La Corte di Cassazione nella stessa ordinanza si esprime anche in merito, alle foto tratte da Google, per il Collegio si tratta pur sempre di fotografia, la quale comunemente costituisce «prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati», salvo l'onere di chi voglia inficiarne l'efficacia di «disconoscere tale conformità». Un tale disconoscimento, «chiaro, circostanziato ed esplicito» viene posto a carico di parte contribuente.

In definitiva, gli enti soggetti attivi della nuova entrata patrimoniale, dovranno organizzarsi al loro interno con delle figure professionali che possano garantire la giusta vigilanza sul territorio. Con i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa, nelle more di questo cambiamento necessario, si potrà ancora inviare provvedimenti per il recupero del canone, o meglio dell'indennità, per tutte quelle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che insistono abusivamente sul territorio comunale.